

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS INC. RAMON DIAZ SAMBRANA Y LEANNE ARCURI PARTE DEMANDANTE Vs. AUTORIDAD DE CARRETERAS DE PUERTO RICO, OFICINA DE GERENCIA Y PERMISOS, DEPARATAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO; ING. ALEXANDRA VELAZQUEZ DELGADO; ING. CLAUDIO TORRES SERRANO PARTE DEMANDADA	CASO NUM: RN2025CV00064	SOBRE: INTERDICTO Y SENTENCIA DECLARATORIA, LEY DE PERMISOS PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (Ley Núm. 161- 2009)
--	----------------------------	--

MOCION ARGUMENTATIVA DE LA OGPe

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (en adelante “DDEC”), por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. BREVE TRACTO PROCESAL

1. El 11 de diciembre de 2025 Amigos de Tres Palmas Inc., Ramón Díaz Zambrana y Leanne Arcuri demandaron a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), a la (OGPe), al Ing. Claudio J. Torres Serrano y a la Ing. Alexandra Velazquez Delgado.

2. En la demanda de Interdicto y Sentencia Declaratoria, al amparado de la “Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos” (Ley 161-2009) se solicita como remedio: (1)

Página 2

la paralización del proyecto por no estar autorizado, (2) que se requiera una enmienda a la consulta de ubicación aprobada por la Junta de Planificación de Puerto Rico, (3) que se requiera una Declaración de Impacto Ambiental, (4) que se declare la ilegalidad del proyecto, (5) que revoque la determinación de cumplimiento ambiental, (6) que revoque el Permiso Único Incidental Operacional enmendado, (7) que ordene un deslinde de la ZMT y (8) que se ordene la restauración correspondiente.

3. El 18 de diciembre de 2025 se emplazó a la OGPe.

4. La vista argumentativa de injunction fue citada para el 23 de diciembre de 2025.

5. El 19 de diciembre de 2026, el Ing. Claudio J. Torres Serrano, solicitó la desestimación de la demanda por no ser parte indispensable en los procedimientos ya que no certificó por la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, conocida como "*Ley de Certificación de Planos o Proyectos*".

6. El 19 de diciembre de 2025, OGPe, solicitó la desestimación de la demanda porque resultaría académico, contrario a derecho y ultra vires que se atienda una solicitud de interdicto para la paralización de un proyecto ya paralizado mediante orden emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso *Jacob Huck y otros v. ELA*, caso número TA2025PA00409.

7. OGPe explicó en su moción de desestimación, que no tiene ningún fin justiciable celebrar una vista argumentativa con el propósito de paralizar una obra que se encuentra paralizada en virtud de una orden emitida por un tribunal de mayor jerarquía. OGPe alegó que los permisos otorgados por las agencias concernidas pueden ser atendidos por la vía ordinaria ya que no se cumplen los requisitos estatutarios del Artículo 14.1.

8. El 21 de diciembre de 2025, la parte demandante se opuso a la desestimación solicitada por la OGPe indicando que la paralización ordenada por el Tribunal de Apelaciones solo incluye la Reserva Marina Tres Palmas y que los demandantes de epígrafe no son parte en el caso *Jacob Huck y otros v. ELA*, (supra).

Página 3

9. El 22 de diciembre de 2025, la parte demandada solicitó la paralización del proyecto.

10. OGPe, en su moción del 22 de diciembre de 2025, aclara que el Tribunal de Apelaciones se encuentra actualmente atendiendo el caso TA2025AP00409, en el cual se ordenó la paralización de toda construcción en curso en el proyecto conocido como Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón y se desprende de dicha orden que todo el Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón se encuentra paralizado actualmente. Reitera que la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones paraliza toda construcción en curso del Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón y sostiene que este Tribunal carece de jurisdicción para atender y emitir un injunction para paralizar una obra que se encuentra detenida.

11. El 20 de enero de 2026, la parte demandante solicita se fije término para estipular la prueba.

12. El 21 de enero de 2026, la ACT solicita se re señale la vista pautada en ánimo de que la ACT pueda analizar apropiadamente toda esa evidencia.

13. Esa misma fecha, 21 de enero de 2026, el tribunal autorizó la transferencia de vista para el 6 de febrero de 2026 de manera presencial a las 9:00 a.m. en la Sala 603 del Centro Judicial de Aguadilla. En su orden hizo constar que OGPe está de acuerdo con la solicitud de transferencia, deja sin efecto la vista de 23 de enero de 2026 y extiende la orden de paralización de la tala de árboles del Proyecto hasta el 6 de febrero de 2026 a las 5:00 p.m.

14. El 21 de enero de 2026, OGPe contesta la demanda y solicita tiempo adicional para examinar la prueba presentada por la parte demandada en aras de evaluar la posibilidad de una estipulación.

15. El 21 de enero de 2026, ACT solicita prórroga para contestar la demanda.

16. El 27 de enero de 2026, ACT presenta contestación a demanda.

17. El 29 de enero de 2026 la parte demandante cuestiona el que las partes demandadas contestaran la demanda de manera genérica y englobada, y se opone a que se limite el tiempo para pasar su prueba.

Página 4

18. El 31 de enero de 2026 la ACT solicita prórroga para anunciar su prueba.

19. El 2 de febrero de 2026 la parte demandante se opone a la prórroga solicitada por la ACT.

20. El 3 de febrero de 2026, OGPe, mediante moción en cumplimiento, explica que contestó las 191 alegaciones esbozadas por la parte demandante, pero resulta contrario a derecho admitir o negar hechos de los cuales la OGPe no tiene conocimiento, que no son ciertos o que contienen premisas falsas basadas en conclusiones de derecho producto de la interpretación errónea de las leyes y reglamentos.

21. El 4 de febrero de 2026, la ACT se opone a que se limite el tiempo para presentar prueba.

22. Atendidas las mociones presentadas, el tribunal resuelve que la parte demandante tendrá la mañana y la tarde del viernes 6 de febrero de 2026 y la mañana del miércoles 11 de febrero de 2026 para presentar prueba. En la misma fecha, en horas de la tarde, será el turno de la parte demandada.

23. El 5 de febrero de 2026, la ACT anunció su prueba testifical y documental.

24. La Parte Demandante mediante moción informativa y en cumplimiento de orden anunció que la OGPe estipuló la Orden Administrativa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”) identificado como el ID 11, sin que haya más acuerdos entre las partes.

25. La vista evidenciaria comenzó el 6 de febrero de 2026.

26. En esa vista, la parte demandante presentó el testimonio de Ramón Díaz Sambrana y el de Leanne Arcuri, partes demandantes.

27. La parte demandante también presentó el testimonio del Planificador Luis García Pelatti.

28. Aunque la ACT argumentó que el Planificador Luis García Pelatti fungió como funcionario público en la Junta de Planificación al momento de adjudicar la consulta de ubicación del Proyecto, fue cualificado como Perito del tribunal al indicar que no participó de la Sesión de Junta que aprobó dicha consulta.

Página 5

29. La continuación de vista del 11 de febrero de 2026 fue re señalada para el 25 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m. donde continuó el interrogatorio y contrainterrogatorio del Planificador García Pelatti.

30. La continuación de vista fue señalada para el 27 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m. mediante videoconferencia.

31. A la vista del 27 de febrero de 2026 comparecieron los representantes legales de las partes quienes acordaron las fechas de 28 y 29 de abril para la celebración de las próximas vistas.

32. El 23 de abril de 2026, la ACT presenta informe suplementario del Ing. Emilio Colón Zavala.

33. El 27 de abril de 2026, OGPe solicitó presentar el testimonio del Gerente de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental fundamentado en lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones en el caso TA2025AP00409, donde igualmente se solicita la revocación del (PUI) aprobado para el Proyecto del Paseo Ciclista mediante injunction estatutario.

34. El 28 de abril de 2026 la Parte Proponente se opuso a testigos adicionales y a la solicitud de suplementar informes, lo que fue declarado con lugar.

35. Se celebró continuación de vista de injunction los días 28 y 29 de abril de 2026.

36. En la vista del 28 de abril testificó el Agrimensor Gerardo Cerra Ortiz quien fue contrainterrogado por las partes demandadas.

37. El 29 de abril de 2026 fue presentado el testimonio del Ing. Emilio Colón Zabala por la ACT.

38. La parte demandante y la OGPe contrainterrogaron al ingeniero Colón Zabala en la vista del 29 de abril.

39. El 29 de abril de 2026, el caso fue sometido por las partes.

40. A solicitud de parte, se concedieron 15 días para argumentar por escrito.

41. El 13 de mayo de 2026 se solicitó prórroga para todas las partes y se concedió hasta el 22 de abril de 2026.

II. INJUNCTION ESTATUTARIO

El Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009 establece una presunción de legalidad y corrección de las determinaciones finales y permisos de la OGPe, cuando dice:

“Artículo 9.10. – Certeza de los permisos. (23 L.P.R.A. § 9019i)

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Además, se dispone que, bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley”.
(Énfasis Suplido)

La presunción de corrección y legalidad que establece el Artículo 9.10 de la Ley 161 es aplicable a las determinaciones finales y los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos. Sin embargo, las determinaciones finales y los permisos podrán ser revocados cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas. Una determinación final y firme

(como es el PUI en este caso) no podrá ser revisada; tendrá que ser revocada siguiendo el procedimiento del Capítulo XIV de la Ley 161.

El Permiso Único Incidental Operacional (PUI) aprobado para el Proyecto Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón es final y firme y se presume que es legal y está correcto. Le es aplicable el proceso dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 161 considerando que en la demanda se solicita su revocación.

Establece el Artículo 14.1 de la Ley 161, lo siguiente:

“CAPITULO XIV – DISPOSICIONES ANTE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Artículo 14.1. – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024)

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios

de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello.

Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo”.

El artículo 14.1 permite la revocación de una determinación final de la OGPe cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa. El utilizar información incorrecta o falsa para la obtención de un permiso es equivalente a utilizar el fraude, dolo o engaño para la obtención del mismo por lo que, tienen que hacerse alegaciones específicas del engaño o fraude cometido. Tales alegaciones tienen que ser de tal naturaleza como para revocar una determinación administrativa que advino final, firme e inapelable y rebatir su presunción de validez y corrección. Se trata de argumentos específicos sobre fraude, engaño, dolo o cualquier otro de igual naturaleza, que permitan concluir que, de no haberse brindado la información falsa o incorrecta, el permiso no se hubiera aprobado.

El 12 de mayo de 2026, se enmendó el Artículo 14.1 de la Ley 161 a los fines de establecer que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, para presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria u otro recurso adecuado, deberá alegar de manera específica que posee un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente, que dicho daño puede vincularse razonablemente a la conducta de la parte promovida y que el daño sufrido en el interés propietario o personal es susceptible de reparación mediante el remedio solicitado. Añade al inciso (1) de este Artículo que cuando se solicite la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa, tiene que demostrarse la intención de inducir a error al ente que emite el permiso, y que sin la información incorrecta o falsa no se hubiera aprobado. El artículo 14.1 enmendado aclara que la revocación del permiso se hará cuando la determinación final otorgada se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa con la intención de inducir a error al ente que emite el permiso, y que, de haberse considerado todos los factores reales, no se hubiera aprobado.

El Artículo 14.1 enmendado indica, que:

“Artículo 14.1. – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos,

Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024)

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, o una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa con la intención de inducir a error al ente que emite el permiso, y que en cualquiera de los casos, ya sea por la información incorrecta o falsa, de haberse considerado todos los factores reales, no lo hubiera aprobado; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Cualquier persona privada, natural o jurídica, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar los remedios aquí dispuestos, siempre que alegue de manera específica que posee un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente, que dicho daño puede vincularse razonablemente a la conducta de la parte promovida y que el daño sufrido en el interés propietario o personal es susceptible de reparación mediante el remedio solicitado.

No será de aplicabilidad este artículo en aquellos casos en los que se traten de errores u omisiones procesales que sean subsanables y no representen un daño inminente, vinculante al interés propietario o personal del promovente. En estos casos se seguirán los procesos de fiscalización de permisos que se establecen en esta ley, así como en otras leyes y reglamentos aplicables.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en

su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo".

En conclusión, la solicitud de Permiso Único Incidental Operacional o (PUI) aprobada por la OGPe para el proyecto conocido como Paseo Peatonal y Ciclista de Rincón solo podrá ser revocada si se demuestra fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, la comisión de algún otro delito en el otorgamiento del permiso o que la solicitud se hizo utilizando información incorrecta o falsa con la intención de inducir a error a la OGPe.

Nuestro Tribunal Supremo en José Luis Díaz Vázquez y otros v. Carlos Colón Peña y otros, 214 DPR 1135, (2024) explica que el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, instituyó un procedimiento especial reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto injunction estatutario y dice que este recurso se caracteriza por ser "un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado", y cuyo propósito fundamental es "hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación". CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 408 (2010); Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 646 (2005); A.R.Pe. v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 544 (1990). El Tribunal Supremo en este caso compara el Artículo 14.1 de la Ley 161 con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), 23 LPRA ant. sec. 71 et seq., concluyendo que estatúa un procedimiento especial homólogo al del actual Art. 14.1.

III. DISCUSIÓN DEL CASO

Al analizar el Capítulo XIV de la Ley 161, supra, nos encontramos con la disposición que permite la revocación de un permiso final y firme que se presume correcto.

Los criterios deben examinarse a la luz del criterio legislativo. B billboard v. Out of Home Media, 2024 TSPR 51, 213 DPR (2024).

Dispone el artículo 14.1 que la acción podrá presentarla cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado. Así que, en este caso, tiene legitimación activa, la persona que tiene interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado por la

Página 11

aprobación del Permiso Único Incidental Operacional (PUI) aprobado por la OGPe para el Paseo Peatonal y Ciclista de Rincón.

Ninguna de las partes de epígrafe explicó cómo se verá afectado por el plan de corte, forestación y plan CES aprobado en el Permiso Único Incidental Operacional, además de que no establecieron un daño vinculado a la aprobación del (PUI).

La parte demandante presentó el testimonio de los demandados Ramón Diaz Sambrana y Leanne Arcuri.

Ramón Diaz Sambrana es residente de Rincón y portavoz de la parte demandante Amigos de Tres Palmas Inc. Explicó que la parte demandante Amigos de Tres Palmas Inc. tiene un acuerdo de co-manejo con el DRNA para preservar el área. Nunca explicó como el acuerdo de co-manejo los legitima en este caso de injunction estatutario, cuando el artículo 14.1 de la Ley 161 legitima a las agencias concernidas solicitar la revocación del PUI si determinan que sus leyes y reglamentos han sido violados. Aceptó que la Reserva Marina Tres Palmas tiene una demarcación establecida por la Ley de la Reserva y que no se propone construir en el área que la comprende. También, que la ley que establece la Reserva permite los paseos de bicicletas y peatonales además que, hay un paseo tablado construido. Dijo que el acuerdo de co-manejo es para proteger solo la Reserva Marina Tres Palmas. Manifestó preocupación por la seguridad para los surfistas y bañistas; habló del desarrollo de Rincón como la Capital del Surfing y sobre la economía de Rincón. Su testimonio no estableció cual es el dolo, fraude o la información falsa sometida por la parte proponente que indujo a la OGPe a aprobar el PUI.

Leanne Arcuri, vecina de Rincón, señaló preocupación por el valor y la privacidad de su propiedad. Se mudó a Rincón por la belleza de los recursos naturales y el acceso que tiene a estos, refiriéndose a que puede caminar por la playa, nadar y hacer *paddel board*. Dijo que el proyecto afectará el acceso y disfrute a la playa sin embargo en el contrainterrogatorio aclaró que va a continuar teniendo acceso aun cuando se construya el Paseo Ciclista. Aceptó que su propiedad tiene una pared en la parte de atrás y que esa pared no tiene portón hacia la playa. El muro propuesto para el Proyecto del Paseo Ciclista no afecta el acceso a la misma.

El Artículo 14.1 (1) permite la revocación de un permiso cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa, sin embargo, la parte demandante, en este caso, no demostró que mediante información falsa o fraudulenta se indujo a error a la agencia para obtener el PUI.

La prueba presentada es sobre una consulta de ubicación aprobada por la Junta de Planificación para este proyecto y sobre un deslinde preparado a solicitud de la parte demandante que no fue certificado por el DRNA.

El Planificador Luis García Pelatti testificó sobre una consulta de ubicación aprobada para este proyecto y la necesidad de enmendarla, aunque el Proyecto del Paseo Ciclista está exento de permiso de construcción. Dijo que el PUI no tiene plano de deslinde y no cumple con el Reglamento de Inundación. Considera que el deslinde aprobado por el DRNA debe ser revisado. No estableció cual es la información falsa o fraudulenta presentada a la OGPe para obtener el PUI, sino, que opinó sobre la información que a su juicio debió someterse en esa solicitud. Dijo que la ACT tenía que informar a la OGPe que había una consulta de ubicación aprobada por la Junta de Planificación, sin establecer la disposición reglamentaria aplicable.

De otra parte, el Agrimensor Gerardo Cerra Ortiz fue contratado por la parte demandante para hacer un deslinde que no está certificado por el DRNA. El deslinde preparado por el Agrimensor Cerra recoge el trazado del Paseo Ciclista y una ZMT delineada en un plano preparado por otro agrimensor llamado Dennis Vargas para el Balneario de Rincón. Ni el deslinde del Agrimensor Dennis Vargas ni el deslinde del Agrimensor Gerardo Cerra, demarcan el deslinde certificado por el DRNA para el proyecto del Paseo Ciclista. El deslinde preparado por el Agrimensor Gerardo Cerra demuestra un área “muy cerca del área de vigilancia del litoral” y 20 metros del proyecto encima de la zona marítimo terrestre. Negó que se pueda rediseñar el proyecto en esos 20 metros porque hay casas construidas. El Agrimensor admitió desconocer lo aprobado por la OGPe en el PUI y admitió que no examinó el expediente del permiso que se solicita revocar. Sus recomendaciones fueron hechas con documentos del expediente de la Autoridad de Carreteras que fueron provistos por la parte demandante y por una visita

de campo. Aunque aseguró haber visitado el lugar en una ocasión, a preguntas del abogado de la ACT no pudo dar información sobre las estructuras que se reflejan en el plano por él preparado.

La demandada ACT, presentó el informe y testimonio del Ing. Emilio Colón Zavala. El Ing. Colón Zavala es ingeniero licenciado en Puerto Rico y Profesional Autorizado desde el 2012. El Ing. Colón Zabala revisó el expediente de la Exclusión Categórica Federal y sus enmiendas, el expediente del proyecto de la Autoridad de Carreteras y Transportación y el expediente de la Exclusión Categórica de la Oficina de Gerencia de Permisos. De su testimonio surge que el proyecto propuesto consiste en la construcción de un paseo peatonal y ciclista de aproximadamente 3.4 kilómetros de longitud, con anchos variables entre 2.0 y 3.65 metros; que el paseo discurre desde las inmediaciones de la antigua Planta Nuclear (Playa Dones), en la carretera PR-4413, hasta el área del Balneario Público de Rincón. El proyecto responde a objetivos de movilidad multimodal, acceso peatonal y desarrollo urbano establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Rincón, adoptado mediante la Orden Ejecutiva OE-2016-065. El proyecto fue incorporado formalmente en el POT y cuenta con un acuerdo interagencial entre la ACT y el Municipio de Rincón, firmado el 26 de julio de 2019, mediante el cual la ACT asume la responsabilidad de la construcción, mientras que el Municipio asume la operación y mantenimiento del paseo, sin que ello conlleve transferencia de la titularidad de los inmuebles. Dicho acuerdo satisface los requisitos necesarios para la ejecución del proyecto en terrenos municipales. Respecto a los cambios en alineación del proyecto, el informe presentado por el Ing. Colón Zabala establece que estos han sido de carácter menor y no han alterado las parcelas de terreno originalmente impactadas. Todos los cambios fueron debidamente consultados y aceptados por la *Federal Highway Administration* (FHWA) así como las enmiendas al documento ambiental federal, manteniéndose vigente la determinación original de cumplimiento ambiental. Conforme a la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico, se certificó que el proceso federal satisface los requisitos del proceso ambiental local, sin que sea necesaria acción adicional ni adquisición de terrenos adicionales. Ciertas porciones del proyecto se

Página 14

encuentran dentro de zonas AE y VE según los mapas FIRMs; no obstante, las áreas en zona AE no se ubican dentro del cauce mayor y la obra propuesta no constituye una “estructura”. Concluye el Ing. Colón Zabala que la Autoridad de Carreteras y Transportación cumplió con los requisitos reglamentarios para la construcción del Paseo Ciclista y Peatonal en el Municipio de Rincón. En su testimonio aclaró que el proyecto es considerado una obra exenta de permiso de construcción según el Reglamento Conjunto 2023 (vigente), específicamente en la SECCIÓN 3.2.4.3 OBRAS DE MEJORAS PÚBLICAS EXENTAS que exime de presentar permisos de construcción ante la OGPe a proyectos de mejoras públicas de las Entidades Gubernamentales Concernidas que en cuanto al DTOP y ACT, menciona: “f) Construcción de paseos lineales o de bicicletas”. Explicó que, por disposición reglamentaria, para adjudicar el Permiso Único Incidental Operacional, OGPe, no tenía que requerir el plano de deslinde. El DRNA no ha objetado este proyecto y aceptó lo propuesto por la ACT incluyendo el área cercana al área de vigilancia del litoral, sin necesidad de que se apruebe la Concesión. Explicó que se preparó un documento ambiental federal en cumplimiento con la Ley Nacional Federal de Protección Ambiental y lo distinguió de la Exclusión Categórica a nivel estatal. De acuerdo con el listado de Exclusiones Categóricas aprobada en la Orden Administrativa 2021-02 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, en su sección de Acciones Generales, inciso 2, puede solicitarse como exclusión categórica a nivel estatal para aquellos proyectos aprobados como exclusión categórica por agencias del gobierno federal. A preguntas de la OGPe aclaró que no se evalúa el documento ambiental federal previo a otorgar la Exclusión Categórica a nivel estatal. A preguntas de esta abogada el Ing. Colón Zabala reconoció que al revocar el PUI el proyecto se queda sin un plan de mitigación de corte y siembra de árboles y sin Plan CES; que OGPe aprobó el Permiso General Consolidado, Autorización de Corte y Poda y un Permiso Incidenta Para Movimiento de Tierra Para una Obra Exenta de Permiso, siendo el único testigo con conocimiento de lo autorizado por la agencia. Explicó que el PUI son medidas de control ambiental para minimizar los impactos de la construcción en su entorno.

En consideración a todo lo antes dicho, resulta forzoso concluir que el requerir una enmienda a la consulta de ubicación aprobada por la Junta de Planificación de Puerto Rico, requerir una Declaración de Impacto Ambiental y ordenar un nuevo deslinde de la ZMT no son remedios que pueda conceder este tribunal mediante el procedimiento establecido en el Artículo 14.1 de la Ley 161, supra.

El artículo 14.1 (1) de la Ley 161 dispone el proceso para revocar permisos finales y firmes, como es el PUI en este caso. El recurso puede ser presentado por cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado; la solicitud de permiso tiene que haberse hecho utilizando información incorrecta o falsa; el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. Las revisiones de los dictámenes se remitirán a los paneles especializados del Tribunal de Apelaciones que tienen 60 días para resolver el recurso de revisión desde su presentación.

La doctrina de legitimación activa estatutaria exige que la parte peticionaria cumpla con los requisitos dispuestos por el legislador en el artículo 14.1 de la Ley 161-2009, lo que no se cumplió en este caso. No se han probado hechos que justifiquen la concesión de remedio alguno al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y no existe evidencia de ningún elemento esencial de la reclamación (fraude, dolo, engaño, información incorrecta o falsa).

La parte demandante no ha demostrado cual es la información falsa o incorrecta en la concesión del permiso (PUI). La prueba de la parte demandante fue sobre la aprobación de una consulta de ubicación por la Junta de Planificación que según la parte demandante debe ser enmendada, aun cuando se trata de una obra exenta de permiso. Sobre el deslinde del proyecto, sin que este documento sea un requisito para el PUI.

Ni la consulta, ni el deslinde fueron documentos requeridos por la OGPe en la solicitud de permiso único incidental operacional porque la obra está exenta de permiso de construcción conforme al Reglamento Conjunto de Permisos (vigencia 16 de junio de

2023) en la Sección 3.2.4.3 (f) que exime de permiso de construcción a los paseos lineales o de bicicletas de la ACT, como explicó el Ing. Colón Zabala en su testimonio.

El (PUI) no es un permiso de construcción, sino medidas de control y mitigación para cortes de árboles y movimiento de terrenos, etc., por lo que su radicación no tiene la exigencia de un plano de deslinde. El PUI es un permiso para simplificar y agilizar los trámites de la Autorización de Corte, Poda y Trasplante; el Permiso General Consolidado; el Permiso General para otras Obras; el Permiso de Extracción Incidental a una obra autorizada por la OGPe y Permisos Simples.

OGPe aprobó el Permiso General Consolidado, Autorización de Corte y Poda y un Permiso Incidental Para Movimiento de Tierra Para una Obra Exenta de Permiso como dijo el Ing. Colón Zabala. La Sección 3.4.1.3 (d) del Reglamento Conjunto establece los Requisitos para el Permiso Único Incidental Operacional disponiendo que toda solicitud de Permiso Único Incidental Operacional deberá cumplir con los requisitos específicos de esa regla. Ninguno de los requisitos allí esbozados requiere la presentación de un plano de deslinde para la radicación del PUI.

Forzoso aclarar que al proyecto le fue aprobada una Exclusión Categórica en el caso 2020-309883-DEC-125429, la cual forma parte del expediente del (PUI). El expediente del ("DEC") contiene comentarios y evaluaciones de agencias federales y estatales, una Exclusión Categórica Federal y su reevaluación, lo que justifica la aprobación de esta Exclusión Categórica, por parte de la OGPe, a tenor con la Orden Administrativa 2021-02 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, en su sección de Acciones Generales, inciso 2. La evaluación realizada por el Federal Highway, no consideró el proyecto como uno de impacto significativo, por tal razón fue considerado como exclusión.

Cobra importancia la presunción de legalidad y corrección del permiso otorgado ya que los demandantes no tienen derecho al remedio solicitado. Bajo los hechos probados, el juzgador deberá aceptar el hecho presumido: la legalidad y corrección del permiso expedido por la OGPe (PUI).

Página 17

Importante también mencionar, que, el caso se ha tornado académico ya que la misma controversia está siendo revisada en el caso Jacob Huck vs. ELA. El 12 de mayo de 2026, el Estado Libre Asociado de Puerto en representación del Departamento de Recursos Naturales radicó la solicitud CC 2026-0315 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En Jacob Huck vs. ELA se plantea la misma controversia de este caso y se solicitan los mismos remedios. Además, la ACT ha expresado que el proyecto se encuentra paralizado; informó y surge del récord que no se construirá en el Area Dome, Tres Palmas, ni Bosque Armonía, ni Harmor; está terminando cunetones, aceras, ensanches de carreteras y las obras permitidas por el Tribunal de Apelaciones (TA). El proyecto se encuentra paralizado desde que fue radicada la Apelación en el caso de Jacob Huck, así que, se torna académica la orden de paralizar un proyecto que ya está paralizado.

La academicidad es una de las doctrinas que autolimitan la intervención judicial en una controversia. Esta doctrina evita el uso innecesario de los recursos judiciales. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Shatz, 180 DPR 920, 933 (2011). Al examinar si un caso es académico se deben evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros para determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo. De no ser así, los tribunales están impedidos de intervenir. U.P.R. v. Laborde Torres y otros, 180 DPR, pág. 281. Por imperativo constitucional los tribunales pierden la jurisdicción sobre un caso por academicidad. Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Sanchez et als. v. Srio de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002), y si una controversia no es justiciable el tribunal está impedido de resolverla. Smyth Puig v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007).

POR TODO LO CUAL, solicitamos se tome conocimiento de lo antes dicho y se desestime el Injunction presentado.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de mayo de 2026.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso simultaneo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas según lo establecen las Reglas de Procedimiento Civil

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO
DE PUERTO RICO**

PO Box 362350

San Juan, Puerto Rico 00936-2350

Teléfono: (787)765-2900

f/ LCDA. ALMA H. ACEVEDO OJEDA

ABOGADA

DIVISION LEGAL OGPe

RUA 13439

alma.acevedo@ddec.pr.gov, hebe_jd@yahoo.com